

次のアからオまでの各記述のうち、検察官の権限として認められていないものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被疑者を緊急逮捕すること

イ. 殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないこと

ウ. 起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定すること

エ. 有罪判決に対して控訴すること

オ. 刑の執行を指揮すること

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No325

検察官の権限

正答率

H24-25

正解

2

63%

ア 認められている

210 条 1 項。検察官は、死刑又は無期若しくは長期 3 年以上の拘禁刑にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。その趣旨は、憲法が定める令状主義（憲法 33 条）の下、重大犯罪の犯人の身柄拘束の緊急の必要性との調和を図るため、逮捕状に基づく逮捕（199 条）の例外を認めた点にある。したがって、検察官の権限として、被疑者を緊急逮捕することが認められている。

イ 認められている

247 条、248 条。公訴は、検察官がこれを行う。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる（起訴便宜主義）。そして、実務上、殺人罪等の法定刑の重い犯罪についても起訴猶予処分がなされている。したがって、検察官の権限として、殺人事件の被疑者につき、公訴を提起しないことが認められている。

ウ 認められていない

39 条 3 項本文。検察官は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、1 項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。39 条 3 項が、「公訴の提起前に限り」としているから、指定権の行使は公訴提起後には許されない。したがって、検察官の権限として、起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは認められていない。

エ 認められている

351 条 1 項。検察官は、上訴をすることができる。最大判昭 25.9.27（百選 A47 事件）。検察官の上訴が憲法 39 条の二重の危険の原則に反して違憲かが問題となる。判例は、「下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく、従ってまた憲法 39 条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない」としている。その理由として、判例は、同一事件において、訴訟手続の開始から終末に至るまでの 1 つの継続的状态とみると、1 審の手続も控訴審の手続も上告審の手続も継続する 1 つの危険の各部分にすぎないということを挙げている。よって、検察官の上訴は、二重の危険の原則に反することはなく、合憲である。したがって、検察官の権限として、有罪判決に対して控訴することは認められている。

オ 認められている

472 条 1 項本文。裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。その趣旨は、裁判の執行指揮機関を原則として裁判機関ではなく行政部に属する検察官とすることで裁判と執行の分離を行い、かつ訴訟記録のある裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを行うものとする点で執行手続上の便宜を図る点にある。そして、裁判の執行とは、裁判の意思表示内容を国家権力により強制的に実現することをいい、刑の執行も含まれる。したがって、検察官の権限として、刑の執行を指揮することは認められている。

以上により、検察官の権限として認められていないものは 1 個であり、したがって、正解は肢 2 となる。